

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1275/2536

นางสาวศรีวิไลย์ กุณโม

โจทก์

นางกรวรรณ วรสิทธิ์สุนทร กับพวก

จำเลย

นางสาวศรีวิไลย์ กุณโม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและคดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในประเด็นที่ว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มิได้ฉ้อฉลจำเลย และการยื่นบัญชีระบุนุพยานของจำเลย เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองต่างยื่นคำแก้อุทธรณ์คำสั่ง(อันดับ 78,77)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 99,955 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 93,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 73)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับโอนเช็คพิพาทมาจาก นายสุพจน์เพ็ชรตระกูลชาติ เพื่อดำเนินคดีโดยไม่สุจริตเป็นการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย โจทก์ฎีกาว่า ได้รับโอนเช็คมา โดยสุจริตไม่ได้สมคบกันฉ้อฉลจำเลย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง สำหรับข้อที่ว่า ศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐาน จำเลยที่ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับโอนเช็คพิพาทมาจาก นายสุพจน์เพ็ชรตระกูลชาติ เพื่อดำเนินคดีโดยไม่สุจริตเป็นการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย โจทก์ฎีกาว่า ได้รับโอนเช็คมา โดยสุจริตไม่ได้สมคบกันฉ้อฉลจำเลย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง สำหรับข้อที่ว่า ศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐาน จำเลยที่ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ